7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 4회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	30문제	35분		

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

제2과목 : 민법및민사특별법

01. 소유권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 토지의 소유권은 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.

② 지적도상의 토지 경계선이 실제 경계선과 다름이 확인된 경우, 실제 경계에 따라 토지 소유권의 범위를 정한다.

③ 타인의 토지에서 발견한 매장물은 토지 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.

④ 유실물은 법률에 정한 바에 따라 1년간 공고한 후 소유자가 나타나지 않으면 습득자가 소유권을 취득한다.

⑤ 무주의 부동산은 국유로 한다.

02. 상린관계에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

㉠ 인접지에 식재 된 수목의 가지가 경계를 넘은 경우에는 임의로 제거할 수 있다.

㉡ 인접지 소유자들은 공동비용으로 경계표나 담을 설치할 수 있는데 이때 소요되는 설치비용과 측량비용은 양 당사자가 균분하여 부담한다.

㉢ 건물을 축조함에는 경계로부터 건물의 가장 돌출된 부분까지 반미터 이상의 거리를 두어야 하며 이에 위반하여 완성된 건물은 공사 착수 후 1년이 경과하지 않은 이상 철거를 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢

④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

03. 주위토지통행권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 주위토지통행권은 포위된 토지에 대한 사용 수익권이 없는 명의신탁자에게는 인정되지 않는다.

② 기존의 통로가 있는 경우에는 그 통로가 충분한 기능을 못하는 경우에도 새로운 주위토지통행권이 인정될 수 없다.

③ 주위토지통행권이 일단 성립되면 통행지의 이용 상황이 변하더라도 그 위치가 변경될 수 없다.

④ 주위토지통행권의 범위를 정함에 있어서 그 토지의 장래 이용 상황을 미리 고려하여야 정하여야 한다.

⑤ 포위된 토지의 소유자는 건축법에서 정하는 도로의 폭과 일치하는 정도의 주위토지통행권을 요구할 수 있다.

04. 주위토지통행권에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 통행지 소유자는 주위토지통행권자의 허락을 얻어 통행하는 자에도 통행료의 지급을 청구할 수 있다.

㉡ 공유물 분할로 인한 무상의 주위토지통행권은 피통행지의 특정승계인에게도 적용된다.

㉢ 포위된 토지에 공로와 접하는 통로가 개설되면 기존의 주위토지통행권은 소멸할 수 있다.

㉣ 통행지 소유자가 자신의 토지에 설치한 담장으로 인하여 주위토지통행권자의 통행에 방해가 되는 경우, 통행지 소유자는 담장에 대한 철거 의무를 부담한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡

④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

05. 다음 중 시효로 취득할 수 없는 권리를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 소유권 ㉡ 지상권

㉢ 계속되고 표현된 지역권 ㉣ 저당권

㉤ 장사법 시행 후에 설치된 분묘에 대한 분묘기지권

① ㉡ ② ㉣ ③ ㉡, ㉣

④ ㉢, ㉤ ⑤ ㉣, ㉤

06. 다음 중 점유취득시효의 대상이 될 수 있는 것으로만 묶은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 자기 소유의 부동산 ㉡ 국유 재산 중 행정재산

㉢ 1필 토지의 일부 ㉣ 부동산 공유 지분

㉤ 집합건물의 공용부분

① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣

④ ㉢, ㉤ ⑤ ㉣, ㉤

07. 점유취득시효에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 시효기간 중에 등기명의인의 변동이 없었다면 점유자는 취득시효의 기산점을 자유롭게 선택할 수 있다.

② 점유취득시효 완성 이후에 등기 명의인의 변경이 있더라도 그 날로부터 다시 20년간 점유자의 점유가 계속되었다면 변경된 소유자에게 취득시효를 주장할 수 있다.

③ 점유취득시효 기간 중에 취득시효의 대상인 토지가 압류되더라도 취득시효의 진행이 중단되지 않는다.

④ 점유취득시효 완성으로 인한 소유권이전등기청구권은 시효완성자가 점유를 상실하면 그 때로부터 소멸시효가 진행된다.

⑤ 부동산에 대한 점유취득시효 완성자가 그 부동산에 대한 원인무효 등기의 명의인에게 한 시효이익 포기의 의사표시도 효력이 발생될 수 있다.

08. 乙은 1992년에 甲소유의 X토지에 대한 점유를 개시하여 2026년 현재까지 소유의 의사로 평온 공연하게 점유를 계속하고 있다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 乙이 X토지에 대하여 점유취득시효 완성을 원인으로 취득한 등기청구권은 2026년 현재 시효로 소멸하였다.

㉡ 乙로부터 2026년에 X토지의 점유를 승계한 丁은 甲에게 취득시효를 원인으로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

㉢ 2010년에 X토지 소유자가 丙으로 변경 된 사실이 있다면 乙은 현재 등기 명의자인 丙에게 취득시효에 의한 소유권이전등기를 청구하지 못한다.

㉣ 乙이 2026년에 점유취득시효 완성을 원인으로 소유권이전등기를 경료 받으면 2012년에 그 토지의 소유권을 취득한 것으로 인정된다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉣

09. 甲소유의 X토지에 대하여 乙의 점유취득시효가 완성되었으나 乙명의로 등기가 경료되지는 않았다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲은 乙에게 시효기간 동안 X토지를 사용한 것을 이유로 한 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.

② 乙이 취득시효 완성을 이유로 소유권이전등기를 청구하기 전에 토지가 국가에 수용 된 경우, 乙은 甲에게 수용보상금의 양도를 청구할 수 있다.

③ 乙이 취득시효 완성을 이유로 소유권이전등기를 청구하는 소송을 제기하자 甲이 丙에게 X토지를 처분하였다면 채무불이행을 원인으로 하는 손해배상책임이 발생한다.

④ 甲이 시효완성 사실을 알면서 X토지를 丙에게 매도하고 소유권이전등기를 경료해 주더라도 특별한 사정이 없는 한 丙은 소유권을 취득할 수 있다.

⑤ 乙의 시효완성 후에 甲이 일시적으로 등기명의를 상실하였다가 우연히 등기 명의를 회복하더라도, 乙은 甲에게 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

10. 甲소유의 X토지에 대하여 乙의 점유취득시효가 완성되었으나 乙명의로 등기가 경료되지는 않았다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 乙은 시효완성 이후에 X토지를 상속 받은 자를 상대로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

㉡ 乙은 시효완성 이후에 X토지에 보존등기를 경료 한 甲을 상대로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

㉢ 乙은 시효완성 이후에 X토지를 명의신탁 받은 자를 상대로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

㉣ 乙의 취득시효 완성 이후에 甲이 파산선고를 받은 경우, 乙은 파산관재인에게 취득시효를 주장할 수 있다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ 없음

11. 등기부 취득시효에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 등기부취득시효를 주장하는 자는 스스로 자신의 무과실을 입증하여야 한다.

㉡ 등기부취득시효에 의해 소유권을 취득하려는 자는 전 소유자의 등기 기간을 승계하여 주장할 수 있다.

㉢ 등기부취득시효의 요건으로서의 소유자로 등기한 자라 함은 적법·유효한 등기를 마친 자여야 한다.

㉣ 중복된 소유권 보존등기임을 이유로 무효가 된 등기부로도 등기부취득시효가 인정될 수 있다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉡, ㉢
④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 부합에 관한 다음 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 건물은 무단건축의 경우에도 토지에 부합되지 않는다.

② 부동산과 동산이 부합된 경우 동산이 부동산 보다 현저히 가격이 높은 경우에도 원칙적으로 부동산 소유자가 합성물의 소유권을 취득한다.

③ 토지 소유자의 허락을 받음이 없이 토지 임차인의 허락만을 받아 식재 한 수목에는 그 토지에 설정된 저당권의 효력이 미치지 않는다.

④ 건물에 부합된 증축 부분을 경매법원에서 저당권의 목적물로 평가하지 않고 경매절차가 진행되었더라도 경락인은 그 증축 부분의 소유권을 취득한다.

⑤ 부합으로 인하여 소유권을 상실한 자는 부합물의 소유권을 취득한 자에게 부당이득 규정에 의한 보상을 청구할 수 있다.

13. 공유에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 토지의 경계선에 설치 된 담장은 양쪽 토지 소유자의 공유로 된다.

② 공유자 사이의 특약으로 공유 지분의 처분을 금지하기로 하는 약정은 효력이 발생될 수 없다.

③ 공유자 중 1인이 포기한 지분은 별도의 이전등기 없이 다른 공유자에게 지분의 비율로 귀속한다.

④ 공유자 중 1인이 상속이 없이 사망한 경우, 사망한 공유자의 지분은 국가의 소유로 한다.

⑤ 甲(지분 2/3)과 乙(지분 1/3)이 공유하고 있는 부동산에 대한 관리비용은 각 공유자가 절반씩 부담한다.

14. 甲(지분 2/3)과 乙(지분 1/3)이 공유하고 있는 X토지에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 乙은 甲의 동의 없이 자신의 지분에 저당권을 설정할 수 있다.
> ㉡ 甲은 乙의 동의 없이 X토지 전부를 배타적으로 점유하며 사용할 수 있다.
> ㉢ 甲은 乙의 동의 없이 X토지에 건물을 신축할 수 있다.
> ㉣ 甲은 X토지에 불법행위를 하는 자를 상대로 손해 전부의 배상을 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

15. 甲(지분 2/3)과 乙(지분 1/3)이 공유하고 있는 X토지에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ X토지가 乙의 단독 소유로 등기되어 있는 경우, 甲은 그 등기 전부의 말소를 청구할 수 있다.
> ㉡ X토지가 제3자 A의 단독 소유로 원인무효의 등기가 되어 있다면 甲은 그 등기 전부의 말소를 청구할 수 있다.
> ㉢ X토지가 제3자 A의 단독 소유로 원인무효의 등기가 되어 있다면 乙은 그 등기 전부의 말소를 청구할 수 있다.
> ㉣ 乙의 지분에 관하여 제3자가 원인무효의 이전등기를 경료한 경우, 甲은 그 등기의 말소를 청구할 수 있다.

① ㉡ ② ㉠, ㉡ ③ ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

16. 甲(지분 2/3)과 乙(지분 1/3)이 공유하고 있는 X토지를 乙이 甲의 동의 없이 배타적으로 점유하고 있는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 甲은 乙에게 지분의 비율에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
> ㉡ 甲은 乙에게 X토지에 대한 점유의 배제 및 방해의 제거를 청구할 수 있다.
> ㉢ 甲은 乙에게 X토지의 반환 및 인도를 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17. 甲(지분 1/3)과 乙(지분 2/3)이 공유하고 있는 X토지를 乙이 甲의 동의 없이 배타적으로 점유하고 있는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 甲은 乙에게 지분의 비율에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
> ㉡ 甲은 乙에게 X토지에 대한 점유의 배제 및 방해의 제거를 청구할 수 있다.
> ㉢ 甲은 乙에게 X토지의 반환 및 인도를 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

18. **甲(지분 1/2)과 乙(지분 1/2)이 공유하고 있는 X토지를 乙이 甲의 동의 없이 배타적으로 점유하고 있는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

> ㉠ 甲은 乙에게 지분의 비율에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
> ㉡ 甲은 乙에게 X토지에 대한 점유의 배제 및 방해의 제거를 청구할 수 있다.
> ㉢ 甲은 乙에게 X토지의 반환 및 인도를 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

19. **甲(지분 2/3)과 乙(지분 1/3)이 공유하고 있는 X토지를 제3자 A가 불법점유하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

> ㉠ 甲은 A에게 지분의 비율에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
> ㉡ 甲은 A에게 점유의 배제 및 X토지의 반환을 청구할 수 있다.
> ㉢ 乙은 A에게 지분의 비율에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
> ㉣ 乙은 A에게 점유의 배제 및 X토지의 반환을 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

20. **甲(지분 4/7)과 乙(지분 2/7) 및 丙(지분 1/7)이 공유하고 있는 X토지에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 甲이 乙과 丙의 동의 없이 X토지 전부를 丙에게 매도하는 계약은 효력이 없다.
② 甲이 乙과 丙의 동의 없이 X토지 전부를 A에게 매도하고 소유권이전등기를 경료 해 준 경우, A의 등기는 그 전부를 무효로 한다.
③ 甲이 乙과 丙의 동의 없이 X토지를 B에게 임대한 경우, 乙은 B에게 점유의 배제를 청구할 수 있다.
④ 甲이 乙과 丙의 동의 없이 X토지를 B에게 임대한 경우, B는 乙과 丙에게 각 지분의 비율로 부당이득반환의무를 부담한다.
⑤ 乙이 甲과 丙의 동의 없이 X토지의 2/7 면적을 배타적을 점유하고 있다면 丙은 乙에게 점유의 배제를 청구할 수 있다.

21. **부동산 공유물 분할에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 공유자 중 1인이 분할을 청구하면 원칙적으로 다른 공유자는 이를 거절하지 못한다.
② 공유자 전원이 참여하지 않은 공유물 분할은 효력이 없다.
③ 공유물의 분할을 금지하는 특약은 5년을 넘지 못하며, 분할금지 기간을 갱신하지 못한다.
④ 공유물의 분할을 금지하는 특약은 이를 등기하지 않으면 제3자에게 대항하지 못한다.
⑤ 공유물의 분할을 청구할 수 있는 권리는 소멸시효에 걸리지 않는다.

22. **부동산 공유물 분할에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함) (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 공유자 사이에 성립한 분할 협의가 이행되지 않는 경우에는 공유물 분할의 소를 제기하는 것도 가능하다.
② 재판상 분할의 경우 법원은 공유관계의 유지를 원하지 않는 자를 공유로 남기는 형태의 분할을 명할 수 없다.
③ 재판상 분할의 경우 법원은 분할을 원하지 않는 자를 공유로 남기는 형태의 분할을 명할 수 있다.
④ 각 공유자는 분할로 인하여 취득한 부동산에 대하여 지분의 비율로 담보책임을 부담한다.
⑤ 공유자 중 1인이 자신의 지분에 설정해 두었던 저당권은 분할로 인하여 저당권설정자가 취득한 토지에 집중되지 않는다.

23. **합유 및 총유에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)**

① 합유자 중 1인은 다른 합유자 전원의 동의 없이 자신의 합유지분을 제3자에게 처분할 수 없다.
② 부동산의 합유자 중 일부가 사망한 경우, 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자의 상속인에게 합유지분이 승계되지 않는다.
③ 비법인 사단의 구성원에게 총유물에 대한 지분이 인정되는 것은 아니다.
④ 총유물에 관한 보존행위는 비법인 사단의 구성원 각자가 단독으로 할 수 있다.
⑤ 합유물이나 총유물에는 공유물 분할에 관한 규정이 적용되지 않는다.

24. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 구분소유권이 성립하기 위해서는 구조상 이용상 독립성을 갖추는 외에 별도의 구분행위를 한 후 집합건물임을 표시하는 등기를 하여야 한다.

② 구조상 법정 공용부분은 그 취지의 등기가 있어야 공용부분으로 인정된다.

③ 규약상 공용부분에 관한 물권변동의 효력은 이를 등기하여야 발생된다.

④ 공용부분은 규약에 의하여 전유부분과 분리하여 처분할 수 있다.

⑤ 집합건물의 전유부분 하자로 인하여 타인에게 손해가 발생된 경우 그 하자는 공용부분의 하자로 추정한다.

25. 집합건물의 구분소유자 중 1인인 甲이 관리단 집회의 결의 기타 적법한 사용 권한 없이 공용부분을 배타적 독점적으로 사용하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 다른 구분소유자들은 甲에게 공용부분의 배타적 점유를 중지할 것을 청구할 수 있다.
> ㉡ 다른 구분소유자들은 甲에게 공용부분을 자신에게 인도할 것을 청구할 수 있다.
> ㉢ 다른 구분소유자들은 甲에게 지분의 비율로 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

26. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 공용부분에 대한 구분소유자의 지분은 전유부분 면적의 비율에 의한다.

② 각 구분소유자는 공용부분 전부를 지분의 비율로 사용할 수 있다.

③ 구분건물의 전유부분에 설정 된 저당권의 효력은 대지사용권에도 미친다.

④ 대지사용권은 규약이나 공정증서로 정하는 외에는 전유부분과 분리하여 처분하지 못한다.

⑤ 대지위에 구분소유권이 성립한 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물의 사용에 필요한 범위 내의 대지에 대하여 분할을 청구하지 못한다.

27. 집합건물의 공용부분의 변경은 원칙적으로 관리단 집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 ( )의 찬성으로 의결한다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

① 과반수 ② 3분의 2 ③ 4분의 3
④ 5분의 4 ⑤ 전원동의

28. 집합건물에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 구분소유자가 공용부분에 관하여 다른 구분소유자에게 행사할 수 있는 권리는 구분소유권을 승계한 자에게도 행사할 수 있다.

② 구분소유자가 체납한 전유부분에 관한 관리비의 지급 의무는 구분소유권의 특별승계인에게 승계되지 않는다.

③ 구분소유권의 특별승계인에게 승계되는 관리비에 공용부분 관리비의 연체료도 포함된다.

④ 재건축 결의는 구분소유자 및 의결권의 각 5분의4 이상의 다수에 의한 결의에 의한다.

⑤ 하나의 단지 내에 있는 여러 동의 건물 전부를 일괄하여 재건축하고자 하는 경우, 재건축 결의는 각각의 동별로 5분의 4 이상을 충족하여야 한다.

29. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 관리단은 구분소유자 전원의 집합으로써 구분소유권이 성립한 건물이 있으면 별도의 조직행위 없이 당연히 성립된다.

② 관리인은 구분소유자가 10인 이상인 경우에는 반드시 선임하여야 한다.

③ 관리인은 구분소유자일 필요가 없다.

④ 관리위원회 위원은 구분소유자 중에서 선출한다.

⑤ 집합건물의 전유부분에 관한 하자보수청구권의 행사기간은 그 집합건물 사용 승인일 부터 기산한다.

30. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률상 관리단 집회 정족수에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 집합건물법 위반행위를 한 구분소유자의 전유부분에 대한 경매청구 : 구분소유자 및 의결권의 각 3/4

② 공용부분의 분할 : 구분소유자 및 의결권의 각 3/4

③ 규약의 설정, 변경 : 구분소유자 및 의결권의 각 3/4

④ 임시관리단 집회 소집 : 구분소유자의 1/5

⑤ 관리단집회 소집통지 생략 : 구분소유자 전원의 동의

§ 수고하셨습니다. 합격을 진심으로 기원합니다! §

민법 4회 8/4(화)

민석기 교수 정답

1	④	21	③
2	⑤	22	①
3	①	23	④
4	③	24	⑤
5	⑤	25	④
6	③	26	②
7	⑤	27	②
8	②	28	③
9	④	29	⑤
10	②	30	②
11	②		
12	③		
13	①		
14	②		
15	③		
16	⑤		
17	①		
18	③		
19	⑤		
20	⑤		